

AVALIAÇÃO 2

Direito da Informação

[REDACTED]
Matricula: [REDACTED]

Ciências da Computação

Universidade Federal de Catalão
[REDACTED]

1. A empresa X, sem consultar o funcionário João, decide modificar o turno matutino de João para o noturno, sendo que o funcionário já havia informado a empresa que estava estudando a noite e não poderia trocar enquanto não formasse. O novo horário passa a ser das 22 horas até às 6 horas, mas não há qualquer alteração salarial. João depois de 3 meses decide, então, pedir a extinção do contrato de trabalho por dispensa indireta. De acordo com o caso, pode o João realizar esse pedido? O que é a extinção por dispensa indireta? (7 pontos)

Sim o João pode realizar este pedido. A extinção por dispensa indireta é bastante utilizada pelos trabalhadores em casos onde o empregador descumpre o contrato de trabalho, sendo que a rescisão indireta obriga o empregador a pagar por todas as verbas rescisórias. Conquanto, o empregado pode rescindir o contrato e pleitear indenização nas seguintes situações:

- Quando exigirem serviços superiores às suas forças;
- Tratado pelo empregador ou superiores hierárquicos com rigor excessivo;
- Correr perigo evidente de mal considerável.

2. Gorjeta pode ser a única forma de remuneração? Qual a diferença de salário e remuneração? (7 pontos)

A gorjeta é uma forma de renumeração pois é uma gratificação a mais pelo serviço prestado, geralmente ocorre em hotéis e restaurantes. Gorjeta é diferença de esmola, esmola seria considerado doação.

O salário é o valor fixo que funcionário recebe no final do mês, sendo que esse valor final ainda é descontado por conta de planos, contribuições sindicais INSS e entre outros.

Por outro lado, a remuneração seria um valor bônus recebido pelo serviço prestado, sendo que, pode ser recebido de forma diária, mensal ou anual por exemplo. Conquanto é um valor variado e não fixo pois depende da situação

3. Em relação ao consentimento do titular de dados pessoais, existem situações em que essa é dispensável? Cite uma. (7 pontos)

Sim existe. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) define que existem situações dispensáveis onde há a presença da relação ao consentimento do titular de dados pessoais como por exemplo numa situação ligada à preservação da vida e da integridade física de uma pessoa.

Vale ressaltar que, de acordo com a Lei N°13.709 LGPD, Art.7º, parágrafo único 3º, de agosto de 2018, o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização.

4. Quando é possível ocorrer o fim do tratamento dos dados pessoais considerados para a Lei Geral de Proteção de Dados? (7 pontos)

Para chegar a um fim do tratamento dos dados pessoais, é possível através da revogação de um consentimento cedido anteriormente, e quando as informações fornecidas apresentarem conteúdos enganosos e abusivos, ou não apresentadas de forma clara e objetiva, o consentimento é considerado nulo.

E de acordo com a LGPD, Art. 15, incisos I, II, III e IV, o término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:

I - Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;

II - Fim do período de tratamento;

III - Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no § 5º do art. 8º desta Lei, resguardado o interesse público;

IV - Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta Lei.

5. Quais as diferenças entre direito autoral e propriedade industrial? (7 pontos)

As diferenças entre o direito autoral e propriedade industrial, se dão por conta de suas finalidades, ou seja, o direito autoral é voltado à criação artística, científica, musical, literária, entre outras e também visa proteger essas obras, cujo é um direito de exclusividade do autor pois ele é o único que pode explorar sua obra, gozar dos benefícios morais e econômicos resultantes dela ou ceder os direitos de exploração a terceiros.

Por outro lado, a propriedade industrial tem a finalidade voltada às atividades industriais, abrangendo, por exemplo, o autor de determinado processo, invenção, modelo, desenho ou produto onde envolve processos de patentes e registros, e também visa reprimir uma concorrência desleal.